

PRAVILNIK**O NAČINU, UTVRĐIVANJU I OBILJEŽAVANJU GRANICA DRŽAVNIH ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA, KAO I VRSTI I POSTAVLJANJU GRANIČNIH ZNAKOVA**

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 4/2020)

Članak 1

(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom uređuje se način utvrđivanja i obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, vrste graničnih znakova i način postavljanja graničnih znakova.

Članak 2

(Pojmovi)

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeća značenja:

- a) pod šumom, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva se zemljište prekriveno šumskim drvećem ili šumskim grmljem čija površina prelazi 1000 m², čija je širina najmanje 20 m i ako krošnje pokrivaju više od 30% zemljišta,
- b) državna šuma i šumsko zemljište je šuma i šumsko zemljište u državnom vlasništvu,
- c) pod šumskim zemljištem, pored zemljišta obraslog šumom, podrazumijeva se i neobrađeno, neiskorišteno ili neplodno zemljište, šumske čistine, livade kao i jezera, tekuće površinske vode i druge površinske vode i močvare unutar šuma,
- d) granice državnih šuma i šumskog zemljišta su linije koje razgraničavaju državne šume i šumsko zemljište od privatnih posjeda, poljoprivrednog i građevinskog zemljišta,
- e) granični znakovi su trajni i vidljivi znakovi koji se postavljaju na mjestima gdje se granična linija lomi kao i na mjestima rijeka, jezera, prometnica i sl.
- f) Korisnik šuma - Šumskogospodarsko društvo kojemu su ugovorom preneseni poslovi gospodarenja državnim šumama (u daljnjem tekstu: Korisnik šuma).

Članak 3

(Utvrdjivanje granica)

(1) Utvrđivanje, granica državnih šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu obavlja Korisnik šuma sukladno odredbama važećeg Zakona o premjeru i katastru nekretnina u suradnji sa općinskom/gradskom Službom za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Članak 4

(Nadležnost)

- (1) Poslove utvrđivanja, postavljanja, obnavljanja, obilježavanja granica državnih šuma i održavanje graničnih znakova vrši Korisnik šuma putem stručnog povjerenstva.
- (2) Članovi Povjerenstva iz prethodnog stavka ovog članka su zaposlenici Korisnika šume koji posjeduju odgovarajuće stručno znanje.
- (3) Granice šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu obilježavaju se trajnim i vidljivim graničnim znakovima.

Članak 5

(Granični znakovi)

(1) Za znakove za obilježavanje granica upotrebljavaju se:

- a) betonski stup dimenzija 10x10x50 cm sa nadzemnim dijelom visine 10 cm (slika 1.),

- b) grubo obrađen kameni stup dužine 50 cm sa obrađenim nadzemnim dijelom 10x10x10 cm (slika 2.),
- c) prirodna stijena sa obrađenom glavom 10x10x10 cm (slika 3.)
- d) dubeće drvo (stablo) najmanjeg promjera 30 cm sa zatesima 10x10 cm na prsnoj visini, 1,30 m isključivo na kori (slika 4.).

Članak 6

(Oznake)

- (1) Na znakovima iz članka 4. ovog Pravilnika ispisuje se oznaka DŠ (državna šuma) i redni broj znaka u kvadratu 7x7 cm sa veličinom slova i brojeva koja odgovara veličini kvadrata.
- (2) Oznaka DŠ stavlja se s vanjske strane šume ili šumskog zemljišta, a brojevi s unutarnje strane.
- (3) Brojevi se počinju pisati u pravcu kretanja kazaljke na satu i obrojčavanje granične linije počinje s brojem jedan i nastavlja se rednim brojevima sve do završetka.
- (4) Obrojčavanje iz stavka (3). ovog članka može se vršiti po odjelima, gospodarskim jedinicama i njihovim dijelovima kao i po katastarskim općinama, a vrši se za područje općine.
- (5) Izuzetno od stavka (4). ovog članka, može se vršiti odvojeno obrojčavanje površina šuma ili šumskog zemljišta koje se nalazi kao enklava u kompleksu poljoprivrednog zemljišta.

Članak 7

- (1) O postavljanju /obnavljanju graničnih oznaka državnih šuma Korisnik šuma je dužan pismeno obavijestiti Upravu za šumarstvo i mjerodavnu općinsku/gradsku službu.
- (2) Povjerenstvo iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika je dužno utvrditi i postaviti/obnoviti granične oznake državne šume u nazočnosti privatnog posjednika, a u skladu sa važećim Zakonom o premjeru i katastru nekretnina

Članak 8

(Obnova graničnih oznaka)

- (1) Povjerenstvo može obnoviti granične oznake državne šume na zahtjev privatnog posjednika ili na inicijativu Korisnika šuma.
- (2) Zahtjev za postavljanje/obnavljanje graničnih oznaka državnih šuma privatni posjednik/vlasnik dostavlja Korisniku šume.
- (3) Uz zahtjev iz prethodnog stavka ovog članka prilaže se posjedovni/vlasnički list i kopija katastarskog plana.

Članak 9

- (1) Ukoliko granica pokazana od strane vlasnika/posjednika nije u skladu s katastarskim podacima ili iz istih nije moguće utvrditi granicu Korisnik šuma, će pred mjerodavnim sudom podnijeti prijedlog za uređenje međa između stranke u postupku i državne šume s kojom graniči posjed stranke.
- (2) Ukoliko se utvrdi da se pokazana granica slaže sa službenim katastarskim podacima, Povjerenstvo iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika u nazočnosti stranke izlazi na lice mjesta i postavljaju se granične oznake sukladno odredbama ovog pravilnika.

Članak 10

(Način obilježavanja)

- (1) Granični znakovi se postavljaju na mjestima gdje se granična linija lomi, kao i na mjestima rijeka, jezera i slično. Ako granična linija ide stalnim objektima (putovi, rijeke, potoci i dr.), granični znakovi se postavljaju samo na početku i na kraju tog objekta.
- (2) Ako granična linija ide potokom ili rijekom onda granica, po pravilu, ide sredinom vodotoka, ako vodotok nije međunarodni.

(3) Ako se granični znak nalazi u vodotoku ili na ušću vodotoka ne vrši se postavljanje znaka nego se postavljaju dva granična znaka na obalama, te se uz opis u zapisniku crta skica.

(4) Kada je granična linija prava, znakovi se postavljaju tako da se moraju dogledati.

Članak 11

(Geodetsko snimanje)

(1) Korisnik šuma obvezan je poslije postavljanja znakova izvršiti geodetsko snimanje znakova jednom od geodetskih metoda premjera, oslonjenih na stalne geodetske točke.

(2) Podaci snimanja znakova moraju biti takvi da se na temelju njih može izvršiti kartiranje i ucrtavanje znakova na katastarskim planovima i izvršiti promjene kroz katastarski operat, kao i da se na temelju tih podataka mogu ponovo, u granicama točnosti snimanja, postaviti znakovi u slučajevima spora oko granica ili ako su znakovi uništeni.

Članak 12

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o načinu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, kao i vrsti i postavljanju graničnih znakova ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 15/14);

Članak 13

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Prilog u PDF formatu možete preuzeti [ovdje](#)

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	PRAVILNIK O NAČINU, UTVRĐIVANJU I OBILJEŽAVANJU GRANICA DRŽAVNIH ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA, KAO I VRSTI I POSTAVLJANJU GRANIČNIH ZNAKOVA ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 4/2020)
Rubrika:	VIII-8 - Privredne djelatnosti/Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasi:	Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 4/2020 od 10/06/2020
Vrsta propisa:	Pravilnici
Propis na snazi:	18/06/2020 -
Verzija na snazi:	18/06/2020 -
Osnov za donošenje:	Na temelju članka 49. stavka 5. Zakona o šumama Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 4 / 14), ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije donosi PRAVILNIK O NAČINU, UTVRĐIVANJA I OBILJEŽAVANJA GRANICA DRŽAVNIH ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA, KAO I VRSTI I POSTAVLJANJU GRANIČNIH ZNAKOVA
Donosilac:	Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije
Natpropis:	ZAKON O ŠUMAMA HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 4/2014)
Ugašeni propisi:	PRAVILNIK O NAČINU OBILJEŽAVANJA GRANICA DRŽAVNIH ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA, KAO I VRSTI I POSTAVLJANJU GRANIČNIH ZNAKOVA ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 15/2014)
Unijeto u bazu:	26/04/2021
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

[Mijenjanje komentara korisnika](#)